Forma expcdiendi literas apostolicas sttper graliis resignationum beneficionim ec- clcsiasticorum.

Plus Papa V, mota proprio, etc. · Latin

L.

Forma expcdiendi literas apostolicas sttper

graliis resignationum beneficionim ec- clcsiasticorum.

Plus Papa V, mota proprio, etc.

Esordium.

Cogit nos necessitas ut novam futuris aliquot luiius Curiae negociis formam imponerc curemus. Quo circa dilectisfiliis S. R. E. vicecancellario, literarum apo-

,

slolicarum abbrcviatoribus, et in illarum expcditione dicto vicecancellario assisten- tibus, summatori ceterisque omnibus id expeditionis munus in Curia et Camera Apostolica et ubicumque gerentibus, te- nore praesentium, auctoritate apostolica, mandamus.

Forma provi- "°"" ■""'°*°'

§ 1 . Ut deinceps, super omnibus gratiis ci concessionibus aposlolicis de quibusvis beneficiis, cum cura et sine cura, saecu- laribus et quorumvis Ordinum regularibus, etiam apud Sedem Apostolicam vacanti- bus, disposilioni apostolicae reservatis, in quibus addita fuerit clausula et in forma digniim, literas apostolicas expe- diant in eadem forma, qua aul ad epi- scopuni dioecesanum aul ad vicarium ge- neralem aut ad officiales eiusdem epi- scopi disiunclive, adelectionem impetran- tis, dirigunlur, cumliraitalionibuset clau- sulis infrascriptis, videlicet, de'parochia- libus ccclesiis, vel earum parocliialihus ccclesiis dumtaxat; et per resignationen) vacantibus, in dictis literis, post verbum niandamus, ut si libi consliterit quod diclus N. rosignans in sacris ordinibus constilutus existat, aliunde commode vi- vere possit, ac per diligentem examina- tiouem, per te, adhibilis examinatoribus ad hoc a concilio Tridentino designatis.

1SJ67 rius V PP. 553 An. C. 1567

si istic sint, ubi esse debent, in dioece- sana synodo deputati, sin autcm, absque illis faciendam, dictiim I. resignalarium ad hoc idoneum esse repereris, super quo luam conscientiam oneramus, ecclesiam praedictani, cuius, etc. ; et inferius, post verba cum omnibus iuribus et perlinenliis suis, eidem Ioanni, quibusciimque aliis sese ad examen praedictum , etiam per mutuum concursum, admitti et sibi de dieta ecclesia provideri pelentibus pc- nitus exclusis, infra triginta dies post- quam praesentes literae tibi praesentatae fuerint, auctoritate nostra conferas et as- signes, etc.

Seeundae

In ceteris vero literis de quibusvis aliis beneficiis, per eamdem resignationem vacantibus^ similiter, post verbum manda- mus, inseratur ut si libi constiterit quod dictus N., quatenus in sacris ordinibus constitutus existat, aliunde commodc vi- vere possit, ac per diligentemexaminalio- nem dictum I. «idoneum esse repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, canonicalum et praebendam praedictara, quorum e<c. Et inferius, post verbum per- linentiis suis, eidem I. intra xxx dies post- quam praesentes literae tibi presenlatae fuerint, auctoritate nostra conferas, etc.

Tertlae,

Propterea in omnibus mandatis pro- visionuni seu commendis de quibuscum- que benefic;iis et monasteriis per similem resignationem seu cessum vacantibus, ad finem , ante clausulam decreti irritantis, addatur haec clausula, videlicet, Ceterum ne, dum prodesse studemus, aliqua forte irrepat iniquitas in exitium animarum, tu attente bis circumspicias anexpraedictaei N. ctl. praedictorum super dieta resigna- tione vel cessione, ut iìeret, quam nos nullo hucusque vitio laborare dcprehen- dimus , intercesserit simoniae labcs aut alia illicita pactio, vel. etiam corruptela, nos eum eie.

In reliquis autem provisionibus et

Qu.uue ,

commendis quorumcumque curatorum et simplicium beneficiorum, saecularium et regulariurn praedictorum, etiam reser- vatorum, aliter quam per resignationem quovis modo vacantibus, videlicet quoad parochiales ecclesias vel earum perpe- tuas vicarias dumtaxat, post verbum man- damus , ut si per diligentem examinatio- nem, per te, adhibitis examinatoribus ad hoc, ut supra usque oneramus, ecclesiam praedictam, cum omnibus iuribus et per- tinentiis suis, eidem Io., intra triginta dies etc, conferas.

Et simihter in omnibus aliis cadem forma servelur, omissa clausula adhibitis examinatoribus.

Q^nae,

Et deinde super omnibus huiusmodi literis, etiam aliae literae executoriae dari debeant, directe vel ad raetropolifanum, vel uni ex propinquioribus episcopis, sive corum vicario vel officiali, disiunctive, aut nomine dignitatis episcopi expA'csse, quando alii executores, super hoc a nobis dati, prò tempore adfuerint. Videlicet prò parochialibus ecclesiis per resignationem vacantibus in himc modum , videlicet : Fratri archiepiscopo N. salutem etc. Hodie cum dilectus filius N., nuper parochialis ecclesiae rector N. et N. dioecesis, dictam ecclesiam , quam lune obtinebat , per certuni procuratorein suum, ad id ab eo specialiter conslitutum,

in manibus nostris sponte et libere resignassef, nosque resi- gnationem huiusmodi duxisseraus admit- tendam, venerabili fratri nostro episcopo N. per alias nostras lileras dedimus in mandatis ut, si constaret quod N. in sa- cris ordinibus constitutus existeret, aliunde commode vivere posset, ac per diligentem examinalionem, per eumdem episcopum, adhibitis exarainatoriltUs ad id a concilio Tridentino designatis, si isthic sint, ut esse debent, in dioecesana synodo deputati; sin autem, sine illis faciendam, dilectum filium Io. clericura dictae dioecesis ad id

1 Legendum fortassis ex parte (r. t.)- Bull. Rom. Voi. VII. 10

idoneum esse reperirei, claiisiilam < prae- (lictam, per resignationcm canidem lune vacantem, el antea rlispositioni apostoli- cae reservalam , etiamsi illa alias quovis modo, ani ex alterius ciiiuscumquc per- sona vacarel, curii illis forsan annexis , ac omnibus iuribus et pertincntiis suis, praedicio Io., quibuscumque aliis sese ad examen pracdiclum el per imituum con- cursum admilti, et sibi de dieta ecclesia provideri petentibus penilus exclusis, intra triginta dies postquani dictae literae prae- senlatae fuerint, auctoritate nostra con- ferret et assignaret, prout in dictis literis plenius conlinetur. Quocirca fratcrnitati tuae efc. mandamusul, si dictus episco- pus eamdem ecclesiam intra praediclos triginta dies ipsi Io. non contulerit et assignaverit, tu, illis elapsis, postquam tibi consliterit quod dictus N., si in sacrisor- dinibus constitutus extitil, aliunde com- mode vivere possiti ut praefertur, ac per so- lertem examinalionem, afe, etiam adliibitis Iribus vel pluribus aliis probis et peritis viris, quam primum faciendam, praedictum Io. idoneum esse repereris, super quo luam conscientiam oneramus, pracdictam ecclesiam cum annexis ac iuribus et per- tincntiis supradiclis eidem Io., quibuscum- que aliis huiusmodi concurrentibus pror- sus exclusis, dieta auctoritate conferre et de illa eliam providere procures, indu- cens, per te vel alium seu alios, ipsumlo. vel procuratorcm suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesiae ac annexorum iurium el perlinentiarum prce- diclarum, et defendens induclum, amolo exinde quolibel detentore, ac faciens illi de ecclesiae ac annexorum eoruzndem fru- ctibus , redditibus , provenlibus , iuribus et de obvenlionibus universis integre re- sponderi; contradiclores ctc. Non obslan- libus omnibus quae in dictis literis volui- mus non obstare; ani si prò tempore exi- stenti episcopo N. velquibusvis aliis, com- munitcr vel divisim, ab Apostolica sii Sede indullum quod interdici , suspendi vel excommunicari non possil per lileras apo- slolicas non facientes plenam et expres- sam ac de verbo ad verbum de indulto luiiusmodi mcntionem. Ceterum tu at- tente islic circumspicias an ex parte N. el I. pracdiclorum, supradictac resigna- tioni 1, ut fieret, intercesseritsimoniaela- bes ani alia illicita pactio vel alia corru- plela. Dal. etc.

3^,,^^

In celeris vero beneficiis praediclis per similem resignationem vacantibus, ut supra. Venerabili archiepiscopo N. salu- lem. Hodie cum dilectus filius F., nuper canonicus B., canonicatum etpraebendam ecclesiae B., quos lune obtinebat, per certum procuratorcm suum etc, ut supra, duxissemus admiltendam, venerabili fratri nostro episcopo N. per alias nostras lite- ras dedimus in mandatis ut, si ei consta- rci quod dictus F. , si in sacris ordinibus constitutus esset, aliunde commode vivere posset, ac per diligentem examinalionem dilectum filium Io. clericum N. dioece- sis ad id idoneum esse reperirei, cano- nicatum et praebendam praefatos, per re- signationem eamdem lune vacanles , et antea apostolicae dispositioni reservatos, eliam si illi alio quovis modo ani ex al- terius cuiuscumque persona vacarent, cum illis forsan annexis, el plenitudine iuris canonici, el omnibus iuribus el perti- nenliis suis, praedicio Io., intra triginta dies postquam diclae literae deputalae fo- rent, auctoritate nostra conferret et as- signaret, prout in dictis literis plenius conlinclur. Quocirca fralernilati tuae ctc. mandamus ut, si dictus episcopus eosdem canonicatum el praebendam intra prae- diclos triginta dies ipsi Io. non contulerit et assignaverit, tu, illis elapsis, postquam tibi conslileril quod dictus F., si in sacris ordinibus constitutus sii , aliunde com- mode vivere possil, ut praefertur, el per

i Leg. forte eccìesiam (r. t.).

1 Forte super dieta resignatione (r. t.).

similem examinationem quamprimum fa- ciendam, praefatum Io. idoneum esse re- pereris , super quo tuain conscienliam oneramus, canonicatuin et praebendam praedictos, cani omnibus annexis et ple- nitudine iuris canonici ac omnibus iu- rihus el pertinentiis praedictis, eidem Io. conferre et de illis eliara providere dieta auctorilate procures, vel inducens, per te vel alium seu alios, ipsum Io. velprocu- ratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et praebendae ac annexorum, iuriumque et perlinentia- rum praediclarum, el defendens induclum, amoto exinde quolibet detentore, ac la- ciens illuni vel prò eo procuratorem prae- dictumad praebendam huiusmodi in dieta ecclesia in canonicujn recipi et in fratrem, stallo in choro et loco in capitulo dictae ecclesiae, cum iuris canonici plenitudine, assignatis, sibique de canonicatus et prae- bendae ac annexorum eoruniflem fructi- bus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre respon- deri; contradictores etc. Non obstantibus omnibus, quae in dictis literis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibus- cumque; aut si prò tempore esistenti epi- scopo et dilectis filiis capitulo B. vel qui- busvis etc, nientionem. Ceterum tu at- tente istbic circumspicias etc. Dat. etc.

sppiimae,

Aliis autem provisionibus seu com- mendis huiusmodi beneficiorum alias va- cantibus, alia forma executoria coneipia- tur, quae literae congruant principali.

ociiivjp,

Similiter quando vicario vel officiali praedicto huiusmodi literas, tam prò prin- cipali quam prò executoria, dirigi contige- rit, communi eis formula, servalis aliis omnibus supradictis, ordinetur.

Nonae,

Ceterum omnibus mandatis de prae- beudis vol Commenda nionasteriorum , etiam reservata, tam virorun), quae extra consistorium expediunlur, quam etiam mulierum vetus torma commissaria, si- cubi desuevit, restituatur, ac literae de- super expediantur cum clausula : quod delegatus de merilis et idoneitatc promo- vendi se informet, et si eum ad regimen et administrationem monasterii repereril idoneum , conscienliam illius onerando, provideal vel commendet intra triginla dies, ut supra, et desuper forma execu- torialium etiam concipiatur, quae suis provisionibus correspondeat.

„ . Decima».

Denique in insiscommendis, post ver- ' ' ' ^ bum idmieum repercris , interserantur verba ad mctnaslerium vel benefìciìoii ili commendam oblinendum.

¡^^^¡^ ,^^^. ""°'"

§ 2. Volentes praesentes tam in diete Cancellariae libro, quinterno nuncupato, quam etiam Camera praedicta l'egistrari et ab omnibus inviolabiliter custodiri. Ac decernentes irritum etc.

cisus,,,,^ j,. "gaioiiae.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, stilo Cancel- lariae et Camerae Apostolicae quantociim- que lemporum servato, ceterisque contra- riis quibuscumque.

Placet, et ita motu proprio rnanda- mus. M.

Lectus et publicatus fuit supradictus motus proprius Romae in Cancellarla Apo- stolica, anno Domini millesimo quingente- simo sexagesimo scptimo, die decimaterlia martii, pontificatus SS. D. N. Pii divina providenlia Papae V anno secundo.

Pubi, die 13 martii 1567, ponlif. anno u.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 69061-69113; 69116-69116; 69120-69436. Exact scan leaf bounds 604-607; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:45:08Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.